

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 570/2541 นาย เลื่อน ถัด ธานี
กอง มรดก นาย ชวน ถัด ธานี กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 88, มาตรา 93 (3), มาตรา 183 วรรคสาม, มาตรา 226

การชี้สองสถานของศาลชั้นต้น หากจำเลยเห็นว่าศาลชั้นต้นสั่งไม่ชอบอย่างใดก็ชอบที่จะโต้แย้งคำสั่งนั้นไว้เพราะคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยจึงจะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งนั้นต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(2) เมื่อจำเลยมิได้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จำเลยจึงไม่อาจฎีกาในปัญหานี้ได้ การที่ศาลชั้นต้นไม่ได้มีการนำชี้หรือทำแผนที่พิพาทประกอบคดีซึ่งหากจำเลยมีความจำนงที่จะดำเนินการเช่นนั้นก็ชอบที่จะแสดงความจำนงต่อศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 แต่จำเลยมิได้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จำเลยจึงฎีกาว่าศาลชั้นต้นไม่ได้มีการนำชี้หรือทำแผนที่พิพาทประกอบคดีเป็นการไม่ชอบไม่ได้ แบบแจ้งการครอบครองที่ดินแบบบันทึกการสอบสวนสิทธิและพิสูจน์การทำประโยชน์และหนังสือรับรองการทำประโยชน์แม้จะเป็นสำเนาเอกสารก็ตาม แต่เมื่อเอกสารดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินรับรองความถูกต้องแล้วและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ชักค้ำหรือนำสืบให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินนั้นไม่มีหน้าที่รับรองเอกสารดังกล่าวอย่างไร ย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 แก่ไขรูปแผนที่หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 337 เพื่อให้คงเหลือที่ดิน 6 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา โดยปลดภาระจำยอม หากจำเลยทั้งหมดก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินแก้ไขรูปแผนที่ดังกล่าวให้ถูกต้องปลดภาระจำยอมและให้ น.ส.3 ก. เลขที่ 964 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นของโจทก์ และให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันหรือแทนกันถมที่ดินของโจทก์ให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 964 เนื้อที่ 1 ไร่ 60 ตารางวา เป็นของโจทก์กับให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ส่วนคำขออื่นให้ยก และให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ข้อแรกมีว่า การชี้สองสถานของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าภาระการพิสูจน์และหน้าที่นำสืบตกแก่ฝ่ายใด เห็นว่า หากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 เห็นว่า ศาลชั้นต้นสั่งไม่ชอบอย่างไรก็ชอบที่จะโต้แย้งคำสั่งนั้นไว้เพราะคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้วจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 จึงใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาคำ

สั่งนั้นต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(2) เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 มิได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 จึงไม่อาจฎีกาในปัญหานี้ได้

ที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ฎีกาประการต่อมาว่า ศาลชั้นต้นไม่ได้มีการนำชี้หรือทำแผนที่พิพาทประกอบคดีเป็นการไม่ชอบนั้น-เห็นว่า หากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 มีความจำนองที่จะดำเนินการเช่นนั้นก็ชอบที่จะแสดงความจำนองต่อศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 แต่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 หาได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวไม่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 จึงฎีกาข้อนี้ไม่ได้

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ประการต่อมาว่าที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินเอกสารหมาย จ.1และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมาย จ.5เป็นที่ดินคนละแปลงกัน และการที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังสำเนาเอกสารในการวินิจฉัยคดีเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นควรวินิจฉัยปัญหาข้อนี้พร้อมกับที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ฎีกาว่า การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทให้แก่นายชวน ถูกต้องหรือไม่ปัญหานี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติเบื้องต้นว่า โจทก์และนายชวนต่างเป็นบุตรของนายล้นและนางเหี่ยมซึ่งโจทก์และนายชวนต่างอ้างว่า โจทก์และนายชวนได้รับมรดกที่ดินพิพาทมาจากบิดามารดา โดยโจทก์มีตัวโจทก์และนายชิน ถัดธานี เป็นพยานเบิกความว่าหลังจากโจทก์ได้รับมรดกที่ดินพิพาทแล้วโจทก์ได้ครอบครองทำประโยชน์ โดยทำไร่ข้าว ปลูกไผ่และปลูกผักสวนครัว เมื่อปี 2519โจทก์ได้ดำเนินการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)ตามสำเนาแบบบันทึกการสอบสวนสิทธิและพิสูจน์การทำประโยชน์เอกสารหมาย จ.4 โดยโจทก์แจ้งว่าที่ดินของโจทก์ทางทิศตะวันตกจดกับที่ดินของนายชวนคือที่ดินหมายเลข 23 ซึ่งนายชวนลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตที่ดินของโจทก์ตามแบบบันทึกการสอบสวนดังกล่าวไว้

ด้วย ต่อมาทางราชการได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้โจทก์ตามเอกสาร
หมาย จ.5 ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวปรากฏว่าที่ดินทางทิศตะวันตกของโจทก์ติดกับ
ที่ดินหมายเลข 23 ของนายชวนเช่นเดิม แม้แบบแจ้งการครอบครองที่ดินเอกสาร
หมาย จ.1 แบบบันทึกการสอบสวนสิทธิและพิสูจน์การทำประโยชน์เอกสารหมาย
จ.4 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมาย จ.5 จะเป็นสำเนาเอกสารก็ตาม
ย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ เพราะสำเนาเอกสารดังกล่าวมีนายวิโรจน์ เพชรชื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอท่าชนะ รับรองความถูกต้องแล้ว และจำเลยที่ 2 ถึงที่
7 ก็มิได้ชักค้ำหรือนำสืบให้เห็นว่านายวิโรจน์ไม่มีหน้าที่รับรองเอกสารดังกล่าว
อย่างไร นอกจากนั้นโจทก์ยังมีนายวิเศษ รัชแสงเจ้าพนักงานที่ดินเบิกความว่าการ
ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่นายชวนตามเอกสารหมาย ล.1 คลาด
เคลื่อนและทับที่ดินของโจทก์เพราะรูปแผนที่และแนวเขตที่ดินในเอกสารดังกล่าวไม่
ตรงกับแนวเขตตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว เพราะเมื่อพิจารณาแบบแจ้งการครอบครองที่ดินของ
นายชวนตามเอกสารหมาย จ.2 ระบุไว้ว่าทิศตะวันออกของที่ดินของนายชวนจะติด
กับที่ดินของโจทก์แต่เมื่อมีการออกหนังสือการทำประโยชน์ให้นายชวนตามเอกสาร
หมาย จ.6 แล้ว กลับกลายเป็นว่าที่ดินของนายชวนทางทิศตะวันออกจดคลองท่า
อ้อย สมจริงดังที่นายวิเศษพยานโจทก์เบิกความ และชี้ให้เห็นว่าที่ดินตามแบบแจ้ง
การครอบครองที่ดินตามเอกสารหมาย จ.1 กับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตาม
เอกสารหมาย จ.5 เป็นที่ดินแปลงเดียวกันคือที่ดินพิพาท และศาลฎีกาเห็นว่า พยาน
หลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ข้อเท็จจริงฟังได้
ว่าการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของนายชวนไม่ถูกต้อง ที่ดินพิพาทเป็น
ของโจทก์

(ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-สทิติย์ ไพเราะ-จุมพล ณ สงขลา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ